여백 미장원 이용약관 초안 (변호사 검토용)

2026-09-27 · 초안 v0.1

이 문서에 대하여

변호사 검토를 받기 위한 이용약관 초안입니다. 그 자체로 법률자문이 아닙니다.

[상호], [대표자], [주소] 등 대괄호 부분은 실제 정보로 채우세요. 조항을 추가하거나 빼면 번호를 다시 정리해야 합니다.

전제한 사업 구조

이 초안은 아래를 전제로 씁니다. 실제 운영이 달라지면 조항도 달라져야 합니다.

1. 서비스는 오프라인 미용실의 **온라인 예약 접수**이며, 회원가입 없이 이름과 연락처만으로 예약한다.
2. 시술 대금은 **매장 방문 시 현장에서 결제**한다. 웹사이트에서 카드 결제나 계좌이체를 받지 않고, 예약금·보증금도 받지 않는다.
3. 예약은 신청 즉시 확정되지 않는다. 매장이 확인한 뒤 확정하며, 확정 여부는 카카오톡 알림톡(실패 시 문자)으로 안내한다.
4. "코인"은 매장이 방문 고객에게 **무상으로 적립해 주는 할인 수단**이다. 돈을 받고 판매하지 않는다. 1코인은 시술 대금 1원을 대신한다.
5. 후기는 누구나 작성할 수 있고, 작성자 이름은 첫 글자만 공개한다.
6. 노쇼(무단 불참)에 대해서는 위약금을 청구하지 않고, 온라인 예약 이용 제한으로만 대응한다.

법원과 분쟁조정기구는 약관 문구보다 실제 운영 방식을 봅니다. 약관에 "코인은 무상 적립"이라고 써두고 매장에서 "10만 원 내면 11만 코인"처럼 팔기 시작하면 약관이 아니라 전자금융거래법이 적용됩니다. 약관대로 운영할 수 있는 구조가 먼저입니다.

제1장 총칙

제1조 (목적)

이 약관은 [상호](이하 "매장")가 운영하는 여백 미장원 웹사이트(이하 "서비스")를 통한 예약, 코인, 후기 등의 이용과 관련하여 매장과 이용자 간의 권리, 의무 및 책임사항을 정함을 목적으로 합니다.

제2조 (정의)

1. "서비스"란 매장이 웹사이트를 통해 제공하는 시술 예약 접수, 예약 안내, 코인 조회·사용, 후기 게시 기능을 말합니다.
2. "이용자"란 이 약관에 따라 서비스를 이용하는 자를 말합니다. 서비스는 회원가입 절차를 두지 않습니다.
3. "예약"이란 이용자가 서비스를 통해 특정 일시의 시술을 신청하는 것을 말하며, 매장이 이를 확인하여 확정한 상태를 "확정 예약"이라 합니다.
4. "코인"이란 매장이 이용자에게 무상으로 적립하여 주는 것으로서 매장에서의 시술 대금 결제 시 할인에 사용할 수 있는 수단을 말합니다.
5. "후기"란 이용자가 서비스에 게시한 별점, 시술 메뉴, 문장 등 일체의 정보를 말합니다.
6. "알림"이란 매장이 예약 접수, 확정, 취소, 방문 전 안내를 위하여 이용자의 연락처로 보내는 카카오톡 알림톡 또는 문자메시지를 말합니다.

제3조 (약관의 명시와 개정)

1 매장은 이 약관의 내용과 상호, 대표자, 주소, 연락처 등을 이용자가 쉽게 알 수 있도록 서비스 화면 하단에 게시합니다.

2 매장은「약관의 규제에 관한 법률」등 관련 법령을 위반하지 않는 범위에서 이 약관을 개정할 수 있습니다.

3 매장이 약관을 개정할 경우 적용일자 및 개정사유를 명시하여 적용일자 7일 전부터 서비스 화면에 공지합니다. 다만 이용자에게 불리한 개정의 경우에는 적용일자 30일 전부터 공지합니다.

4 개정 약관은 적용일 이후 새로 신청하는 예약부터 적용합니다. 적용일 전에 신청한 예약에는 신청 당시의 약관을 적용합니다.

제4조 (약관 외 준칙)

이 약관에 명시되지 않은 사항은 관련 법령과 매장이 별도로 정한 운영정책에 따릅니다. 운영정책은 서비스 화면 하단에 게시합니다.

제2장 예약

제5조 (예약의 신청)

1 이용자는 서비스에서 날짜, 시간, 시술 메뉴를 선택하고 이름과 연락처를 입력하여 예약을 신청할 수 있습니다.

2 이용자는 예약 신청 시 개인정보 수집·이용에 동의하여야 합니다. 동의하지 않는 경우 전화로 예약할 수 있습니다.

3 만 14세 미만인 자는 서비스를 통해 직접 예약할 수 없으며, 법정대리인이 자신의 이름과 연락처로 예약하여야 합니다.

4 이용자는 타인의 이름이나 연락처로 예약하여서는 안 됩니다. 다만 가족 등을 위하여 본인 연락처로 대리 예약하는 경우에는 요청 사항에 실제 방문자를 적을 수 있습니다.

제6조 (예약의 성립과 확정)

1 예약 신청이 접수되면 매장은 접수 사실을 알림으로 안내합니다. 접수만으로는 예약이 확정되지 않습니다.

2 매장은 디자이너 일정, 시술 가능 여부 등을 확인하여 예약을 확정하거나 거절할 수 있으며, 그 결과를 알림으로 안내합니다.

3 매장은 다음 각 호에 해당하는 신청을 거절하거나 확정 후라도 취소할 수 있습니다.

   a. 이름이나 연락처가 사실과 다르거나 연락이 되지 않는 경우

   b. 같은 시간에 이미 다른 예약이 확정되어 있는 경우

   c. 운영정책에 따른 예약 이용 제한 기간 중인 경우

   d. 매장 사정으로 해당 일시에 영업하지 않는 경우

4 서비스에 표시되는 시술 소요 시간과 가격은 기본 기준이며, 모발 길이·상태에 따라 달라질 수 있습니다. 변동되는 경우 매장은 시술 전에 이를 안내하고 이용자의 동의를 받습니다.

제7조 (예약의 변경과 취소)

1 이용자는 예약일 전날까지 매장에 연락하여 예약을 변경하거나 취소할 수 있습니다.

2 매장이 부득이한 사유로 확정 예약을 취소하거나 변경하는 경우 지체 없이 알림 또는 전화로 알리고, 이용자가 원하는 경우 다른 일시로 예약을 안내합니다.

3 예약이 취소된 경우 그 예약에 사용하기로 한 코인은 이용자에게 반환합니다.

4 매장은 예약금이나 보증금을 받지 않으므로 예약 취소에 따른 위약금을 청구하지 않습니다.

제8조 (무단 불참)

1 이용자가 사전 연락 없이 확정 예약 시각에 방문하지 않은 경우(이하 "무단 불참") 매장은 그 사실을 기록합니다.

2 무단 불참이 반복되는 이용자에 대하여 매장은 운영정책에서 정한 기간 동안 서비스를 통한 예약 신청을 제한할 수 있습니다. 이 경우에도 전화 예약은 제한하지 않습니다.

3 예약 시각보다 늦게 도착한 경우 시술 내용이 조정되거나 예약이 취소될 수 있으며, 구체적인 기준은 운영정책에 따릅니다.

제3장 코인

제9조 (코인의 적립)

1 매장은 시술 완료, 이벤트 등 운영정책에서 정한 사유에 따라 이용자에게 코인을 무상으로 적립합니다.

2 코인은 이용자의 연락처를 기준으로 관리합니다. 연락처가 바뀐 경우 이용자는 매장에 알려 잔액을 옮길 수 있습니다.

3 적립 사유와 기준은 운영정책에 게시하며, 적립 수량은 매장 공지로 안내합니다.

제10조 (코인의 사용)

1 이용자는 예약 신청 시 또는 매장 결제 시 보유 코인을 사용하여 시술 대금을 할인받을 수 있습니다. 1코인은 1원으로 계산합니다.

2 한 번의 시술에 사용할 수 있는 코인은 해당 시술 대금을 넘을 수 없습니다.

3 코인은 현금으로 환급되지 않으며, 타인에게 양도할 수 없습니다.

4 코인의 유효기간은 적립일로부터 [1년]으로 합니다. 매장은 유효기간이 지나 소멸되는 코인이 있는 경우 소멸일 [30일] 전에 알림으로 안내합니다.

제11조 (코인의 정정과 회수)

1 매장의 착오로 코인이 잘못 적립되거나 차감된 경우 매장은 이를 정정하고 이용자에게 알립니다.

2 이용자가 부정한 방법으로 코인을 적립받은 경우 매장은 해당 코인을 회수할 수 있습니다.

제4장 후기

제12조 (후기의 게시)

1 이용자는 서비스에 시술 후기를 게시할 수 있습니다. 후기 작성자의 이름은 첫 글자만 공개되고 나머지는 가려서 표시됩니다.

2 후기에 대한 권리와 책임은 작성한 이용자에게 있습니다. 이용자는 매장이 서비스와 매장 홍보물에 후기를 게시하는 것을 허락합니다. 다만 이용자가 삭제를 요청하면 매장은 지체 없이 게시를 중단합니다.

3 매장이 후기 작성에 대하여 코인 등 경제적 대가를 제공한 경우 해당 후기에 그 사실을 표시합니다.

제13조 (후기의 숨김과 삭제)

매장은 후기가 다음 각 호에 해당하는 경우 사전 통지 없이 숨기거나 삭제할 수 있습니다. 구체적 기준은 운영정책에 따릅니다.

1 다른 사람의 개인정보나 사생활을 노출하는 경우

2 욕설, 음란한 표현, 특정인에 대한 모욕 또는 명예훼손에 해당하는 경우

3 광고, 홍보 등 시술 경험과 무관한 내용인 경우

4 실제로 시술을 받지 않고 작성하였거나 사실과 다른 내용으로 다른 이용자의 판단을 그르치게 하는 경우

매장은 시술에 대한 불만이나 낮은 별점이라는 이유만으로 후기를 숨기거나 삭제하지 않습니다.

제5장 의무와 책임

제14조 (매장의 의무)

1 매장은 관련 법령과 이 약관을 지키며, 안정적으로 서비스를 제공하기 위하여 노력합니다.

2 매장은 이용자의 개인정보를 보호하기 위하여 개인정보처리방침을 수립하여 공개하고 이를 지킵니다.

3 매장은 알림을 예약과 관련된 정보성 내용으로만 보내며, 이용자의 별도 동의 없이 광고성 정보를 보내지 않습니다.

제15조 (이용자의 의무)

이용자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 안 됩니다.

1 타인의 이름이나 연락처를 도용하여 예약하는 행위

2 방문할 의사 없이 예약을 반복하여 다른 이용자의 예약 기회를 방해하는 행위

3 허위 후기를 작성하거나, 대가를 받고 후기를 작성하면서 그 사실을 숨기는 행위

4 서비스의 운영을 방해하거나 매장 직원에게 폭언·폭행을 하는 행위

5 그 밖에 관련 법령에 위반되는 행위

제16조 (이용 제한)

1 이용자가 제8조 또는 제15조를 위반한 경우 매장은 운영정책에 따라 서비스를 통한 예약 신청을 제한하거나 후기 게시를 제한할 수 있습니다.

2 매장은 이용 제한 전에 이용자에게 그 사유를 알립니다. 다만 긴급한 경우에는 제한 후에 알릴 수 있습니다.

3 이용자는 이용 제한에 대하여 매장에 이의를 제기할 수 있으며, 매장은 이를 검토하여 결과를 알립니다.

제17조 (면책)

1. 매장은 천재지변, 정전, 통신 장애 등 불가항력으로 서비스를 제공할 수 없는 경우 책임이 면제됩니다. 다만 매장은 확정 예약에 영향이 있는 경우 가능한 방법으로 이용자에게 알립니다.
2. 이용자가 연락처를 잘못 입력하여 알림을 받지 못한 경우 매장은 그로 인한 책임을 지지 않습니다.
3. 알림은 카카오톡 알림톡으로 보내고 실패하면 문자로 보냅니다. 이용자의 기기나 통신사 사정으로 알림이 도달하지 않은 경우에도 확정 예약의 효력에는 영향이 없습니다.

제6장 기타

제18조 (개인정보의 보호)

매장은 관련 법령이 정하는 바에 따라 이용자의 개인정보를 보호하며, 수집 항목, 이용 목적, 보유 기간, 처리 위탁 등 구체적인 사항은 개인정보처리방침에 따릅니다.

제19조 (분쟁의 해결)

1. 매장은 이용자의 불만과 의견을 신속하게 처리하기 위하여 노력합니다.
2. 협의가 이루어지지 않은 경우 이용자는 한국소비자원 등 소비자분쟁조정기구에 조정을 신청할 수 있습니다.

제20조 (준거법과 관할법원)

1. 이 약관과 매장과 이용자 간의 관계에 관하여는 대한민국 법령을 적용합니다.
2. 서비스 이용과 관련하여 소송이 제기되는 경우 「민사소송법」에 따른 관할법원을 제1심 관할법원으로 합니다.

부칙

이 약관은 [시행일자]부터 시행합니다.

사업자 정보

항목	내용
상호	[상호]
대표자	[대표자명]
사업장 주소	[주소] (성남시)
사업자등록번호	[번호]
연락처	031-123-4567
전자우편	[이메일]
개인정보 보호책임자	[성명]

부록 A. 변호사 검토 포인트

상담은 시간당 과금이므로 이 목록을 그대로 들고 가시면 효율이 크게 올라갑니다.

사업 구조에 관한 질문

#	질문	왜 중요한가
1	온라인으로 예약만 받고 결제는 현장에서 하면 통신판매업 신고 대상이 아닌가	대상이면 신고번호를 화면에 표시해야 하고, 미신고 영업은 과태료 대상
2	무상 적립 코인이 선불전자지급수단이나 상품권에 해당할 여지는 없는가	판매하거나 충전을 받는 순간 전자금융거래법 적용 가능성
3	코인 유효기간 1년과 현금 환급 불가 조항이 유효한가	무상 적립분이면 대체로 허용되나 유상 요소가 섞이면 달라짐
4	후기 작성에 코인을 주는 이벤트를 하면 어떻게 표시해야 하는가	「추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침」상 경제적 이해관계 표시 의무
5	노쇼 이용자의 온라인 예약을 제한하는 것이 부당한 차별로 볼 여지는 없는가	제한 기준과 해제 절차가 공개되어 있어야 방어 가능
6	만 14세 미만 예약을 법정대리인 명의로만 받는 방식이 충분한가	아동 개인정보 수집 시 법정대리인 동의 의무

조항별 쟁점

조항	쟁점
제6조 제4항 (가격 변동)	현장에서 가격이 달라질 수 있다는 문구만으로 표시광고법상 문제가 없는지
제7조 제4항 (위약금 없음)	향후 예약금을 받게 되면 소비자분쟁해결기준(이·미용업)과 맞춰 전면 수정 필요
제10조 제4항 (코인 소멸)	소멸 전 통지 기간 30일이 충분한지, 통지 수단이 알림톡이어도 되는지
제12조 제2항 (후기 이용 허락)	매장 홍보물 게시까지 포괄 허락을 받는 것이 유효한지
제17조 (면책)	면책 범위가 과도하여 약관규제법상 무효가 될 소지가 있는지

운영 원칙으로 세워둘 것

약관보다 중요한 것은 실제 운영입니다.

- 코인을 돈을 받고 팔지 않는다. 판매를 시작하려면 약관과 법률 검토를 다시 한다
- 알림톡에 할인 안내, 신규 메뉴 홍보 등 광고성 문구를 넣지 않는다
- 낮은 별점 후기를 숨기지 않는다. 숨길 때는 운영정책의 사유를 기록한다
- 노쇼 기록과 예약 제한 조치는 날짜·사유·조치 내용으로 남긴다
- 예약금을 받지 않는다는 전제를 바꾸면 이 약관을 다시 검토한다

부록 B. 약관 외 별도로 필요한 문서

문서	필요 여부	비고
개인정보처리방침	필수	개인정보보호법상 공개 의무. 이름·연락처·요청 사항을 수집하므로 반드시 필요

문서	필요 여부	비고
운영정책	권장	약관이 위임한 노쇼 기준, 코인 적립 기준, 후기 운영 기준
예약 화면 구현 명세	권장	동의 체크박스, 공개 범위 등 법적 요건의 구현 기준 (개발자용)
마케팅 정보 수신 동의서	조건부	광고성 알림을 보내기로 하면 별도 동의 필수. 현재는 보내지 않음
위치기반서비스 이용약관	불필요	위치 기능 없음

부록 C. 현재 서비스 설정값

약관 본문에는 가격을 넣지 않았습니다. 넣어두면 가격을 바꿀 때마다 약관 개정 절차를 밟아야 하기 때문입니다.

항목	설정값
운영 시간	10:00 — 20:00
예약 단위	30분
시술 메뉴	여성 커트 35,000원, 남성 커트 25,000원, 프리미엄 염색 120,000원, 디자인 펌 150,000원, 클리닉 케어 80,000원
디자이너	서윤 원장, 하린 디자이너, 도윤 디자이너, 지정 없음
코인 가치	1코인 = 1원
코인 사용 한도	시술 금액 이하
코인 유효기간	[미정] — 약관 초안은 1년
예약 변경	예약일 전날까지
알림	접수·확정·취소 즉시, 방문 전날 10시 이후 1회
후기 작성자 표시	이름 첫 글자 + **

확인이 필요한 사항

1. **화면의 예시 데이터 정리.** 현재 후기 3건, 고객 4명, 코인 내역은 예시 데이터입니다. 실제 서비스 전에 지워야 합니다. 실제 고객이 쓰지 않은 후기를 게시하면 표시광고법상 기만적 표시에 해당합니다.
2. **코인 유효기간 구현.** 약관에 유효기간을 넣으면 소멸 처리와 30일 전 안내 기능이 있어야 합니다. 현재는 없습니다. 구현 전까지는 약관에서 유효기간을 "없음"으로 하는 편이 안전합니다.
3. **예약 취소 시 코인 반환.** 제7조 제3항은 취소 시 코인 반환을 약속합니다. 현재는 관리자가 코인 관리 화면에서 수동으로 지급해야 합니다.
4. **대표 번호.** 화면의 031-123-4567은 예시 번호입니다. 실제 번호로 바꾸세요.